الصلح التوفيق ويكون أنواعا خمسة أحدها بين مسلمين وأهل حرب الثانى بين أهل عدل وأهل بغى الثالث بين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت اعراضه والرابع بين متخاصمين فى غير مال الخامس صلح بالمال وهو فيه أى المال معاقدة يتوصل بها الى موافقة بين مختلفين (يصح) الصلح (ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار) ولا يصح ممن لا يصح تبرعه ككاتب وقن مأذون له فى تجارة وولى لصغير أو سفيه (فاذا أقر) المدعى عليه (للمدعى بدين) معلوم فى ذمته (أو) أقر (بعين) تحت يده (ثم صالحه على بعض الدين) كنصفه أو ثلثه أو نحوهما (أو) صالحه (على بعض العين المدعاة فهو) أى ما صدر (هبة يصح بلفظها) أى الهبة لان الانسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه أو هبته (لا) يصح (بلفظ الصلح) لانه هضم للحق (وان صالحه على عين غير المدعاة) كما لو اعترف له بعين فى يده أو دين فى ذمته ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه (فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع) من العلم به وسائر شروط البيع (فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا فى علة الربا اشترط قبض العوض فى المجلس) فاذا أقر له بذهب فصالحه عنه بفضة أو عكس فتكون هذه المصالحة صرفا لانها بيع أحد النقدين بالآخر فيشترط لها ما يشترط للصرف من التقابض بالمجلس وكذا لو أقر له بقمح وعوضه عنه شعيرا أو نحوهما مما لا يباع به نسيئة (و) ان كان الصلح (بشئ فى الذمة) فانه (يبطل بالتفرق قبل القبض) لانه اذا حصل التفرق قبل القبض كان كل واحد من العوضين دينا لان محله الذمة فيصير بيع دين بدين وهو منهى عنه شرعا (وان صالح عن عيب فى المبيع) بشئ معين كدينار او منفعة كسكنى دار معينة (صح) الصلح لانه يجوز أخذ العوض عن عيب المبيع (فلو زال العيب سريعا) بأن كان المبيع مريضا فعوفى (أو لم يكن) كما لو كان ببطن الامة نفخة فظن انها حامل ثم بان لهما الحال (رجع بما دفعه ويصح الصلح عما) أى مجهول (تعذر علمه من دين) كما لو كان بين شخصين معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل واحد منهما بما عليه اصاحبه (أو) تعذر علمه من (عين) نقل عبد الله اذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا فان عرفت قيمة دقيق الحنطة أو دقيق الشعير بيع هذا وأعطى كل واحد منهما قيمة ماله الا أن يصطلحا على شئ ويصح بمال معلوم نقدا أو نسيئة * (تتمة) * قال فى الاقناع فان أمكن معرفته ولم تتعذر كتركة موجودة صولح بعض الورثة عن ميراثه منها لم يصح الصلح (و) من قال لغريمه (أقرلى بدينى وأعطيك منه كذا) أو أقرلى بدينى وخذ منه مائة (فأقر لزمه الدين) كله (ولم يلزمه ان يعطيه)

* (فصل * واذا أنكر) المدعى عليه (دعوى المدعى أو سكت وهو) أى المدعى عليه (يجهله) أى المدعى به (ثم صالحه) على نقد أو نسيئة (صح الصلح وكان) الصلح (ابراء فى حقه) أى المدعى عليه لانه انما بذل مال الصلح ليدفع عن نفسه الخصومة لا فى مقابلة حق ثبت عليه فلا شفعة فيه ان كان شقصا من عقار ولا يستحق المدعى عليه لعيب وجده فيما ادعى عليه به شيأ (ويبقى حق المدعى) فلا يرد المصالح به بما ادعاه بعيب فيه ويثبت فيما اذا صالحه بشقص مشفوع الشفعة الاصالح ببعض عين مدعى بها فهو فيه كالمنكر (ومن علم بكذب نفسه) منهما (فالصلح باطل فى حقه) لانه ان كان المدعى فان الصلح مبنى على دعواه الباطلة وان كان المدعى عليه فانه مبنى على جحد المدعى عليه حق المدعى (وما أخذه) المدعى العالم بكذب نفسه من المال المصالح به أو المدعى عليه مما انتقصه من الحق بجحده (حرام) على كل منهما لانه أكل مال الغير بالباطل المنهى عنه